



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

Causa n° 2420/2021

URBAN, FACUNDO JOSE c/ MARTINEZ, GONZALO s/CESE DE USO DE
MODELOS Y DISEÑOS. DAÑOS Y PJ.

Buenos Aires, de febrero de 2025. CA

VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 2.10.2024 y fundado el 16.10.2024 contra la resolución del 1.10.2024, cuyo traslado fue respondido por la contraparte el 31.10.2024,

CONSIDERANDO:

Los doctores Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Daniel Gottardi dijeron:

I.- El 1.10.2024 el magistrado de grado desestimó el planteo formulado por la parte actora y distribuyó las costas de la incidencia en el orden causado.

Para resolver de tal forma, ponderó que el Sr. MARTÍNEZ reconoció como propias las firmas que la parte actora reputó como “pegadas”. Sostuvo que dentro de los escritos que la parte accionante pretende que se declaren como inexistentes se encuentra la contestación de demanda, y que en virtud de la trascendencia que posee ese tipo de presentación, debe privilegiarse el derecho de defensa y estar en favor de la solución que evite la conculcación de garantías de raíz constitucional.

Expuso que frente a una cuestión meramente formal, la relevancia de la contestación de demanda lleva a admitir la eficacia de la presentación efectuada por la demandada, máxime cuando el Sr. MARTÍNEZ reconoció las firmas como propias.

No obstante ello, el *a quo* requirió a la parte demandada arbitrar las medidas del caso para evitar cuestiones incidentales como la presente.

II.- El accionante apeló la decisión. Cuestionó la decisión que rechazó el planteo formulado por su parte y que consideró válidas las presentaciones de fechas 10.4.2024 y del 26.4.2024, es decir, la contestación de demanda. Sostuvo que los argumentos expuestos por el magistrado de grado son contradictorios. Refirió que las presentaciones aludidas contienen la forma



pegada, obtenida de otro archivo, del demandado MARTÍNEZ. Cita las Acordadas CSJN n° 31/20 y 4/20 que estipulan que los escritos deben ser incorporados con firma electrónica previamente suscriptos de manera ológrafa por el patrocinado. Reiteró que los escritos reseñados no poseen firmas ológrafas, sino extractos de firmas pegadas de otro archivo. Puntualiza que el juez de grado se contradijo al requerir a la contraparte que en lo sucesivo arbitre las medidas necesarias para firmar de puño y letra las presentaciones. Por todo ello, solicitó que se revoque la resolución y se declaren inexistentes las presentaciones, sin posibilidad de ser saneadas, por ser actos jurídicos inválidos. Finalmente, insiste en que el juzgado hizo caso omiso a la Acordada N° 4/20 y el letrado del demandado no aportó los escritos firmados por su cliente.

El 31.10.2024 el demandado contestó el traslado de los agravios.

III.- Así planteado el asunto a resolver, en primer término cabe referir que las presentaciones de 10.4.2024 y 15.4.2024 habían adquirido firmeza en la oportunidad en que el accionante hizo su solicitud de declaración de inexistencia de las presentaciones, que ocurrió el 6.5.2024. Sin perjuicio de ello, más allá de que el planteo se formuló en forma extemporánea, cabe señalar que son presentaciones que carecen de relevancia suficiente, pues el principal cuestionamiento formulado por el actor en su planteo del 6.5.2024 (y memorial del 16.10.2024) es que se considere no presentado el escrito del 26.4.2024, que es la contestación de demanda.

IV.- Dicho ello, es necesario determinar si la contestación de demanda presentada el 26.4.2024 se encuentra suscripta o no por el demandado y, en su caso, las consecuencias que acarrea.

Para ello debe recordarse que la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 31/2020, en su Anexo II, punto I.5, expresamente requiere que *“Cuando la parte actúe con patrocinio letrado, éste deberá realizar las presentaciones en soporte exclusivamente digital incorporando el escrito con su firma electrónica, en el marco de lo dispuesto en la acordada 4/2020, de igual manera y a los mismos fines que lo dispuesto en el inciso anterior, suscriptos previamente de manera ológrafa por el patrocinado. El presentante la reservará y conservará en su poder y custodia debiendo presentarla bajo su responsabilidad a solicitud del tribunal”*.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

Es evidente que el Alto Tribunal, que dictó la Acordada en el año 2020 en plena era digital, tomó el recaudo de exigir que los sujetos patrocinados –los cuales, a diferencia del letrado patrocinante, carecen de firma digital– suscriban las presentaciones de puño y letra para garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales que se presenten en el Lex 100. Tal es así que impuso la carga al letrado patrocinante de reservar y conservar en su poder y custodia dicha pieza para poder ser presentada en el caso que el tribunal lo requiera.

Desde esa perspectiva, cabe adelantar que la decisión de grado debe ser revocada. En efecto, la simple lectura de la firma inserta en el escrito de contestación de demanda permite concluir que no se trata de una firma ológrafa. Ello se verifica a poco que se compara la presentación cuestionada con los demás escritos de la parte demandada, posteriores al planteo de la contraparte (por ejemplo, contestación de traslado del 18.9.2024 y contestación de agravios del 30.10.2024). De las mencionadas piezas surge una verdadera firma ológrafa del Sr. MARTÍNEZ, en los términos requeridos por la normativa.

En tales condiciones, no cabe sino concluir que el escrito titulado “CONTESTA DEMANDA. RECUSA SIN CAUSA. IMPUGNA PERICIA. OFRECE PRUEBA” del 26.4.2024 es un “acto jurídico inexistente”, criterio que ha sido sostenido por esta Cámara en aquéllos casos en los que se verificó un acto jurídico -público o privado- celebrado sin la participación del verdadero titular (cfr. Sala III, causa n°11.224/08 del 31.5.11 y n° 6558 /21 del 22.9.22; Sala I, causa n° 12785/21 del 30.4.24). Y ello es así, porque la firma de la parte es requisito de la existencia de los escritos judiciales, razón por la cual su ausencia los priva de toda eficacia jurídica (cfr. arts. 46 y 47 del RJN).

En nada incide que el Sr. MARTÍNEZ hubiera reconocido como propias las firmas exhibidas (v. acta del 6.9.2024) pues la consecuencia de los escritos que carecen de firma es que son actos jurídicos inexistentes e insusceptibles de convalidación posterior (conf. CSJN fallo del 9.9.21 en causa n° 1581/2021/CS1 "Aptitud Renovadora - CABA s/ electoral", Id. Fallos: 303:1099; 311:1632; 317:767; 328:790 y 340:130, entre otros).

V.- No escapa de la consideración del tribunal que en la causa n° 7639/2017 “Banco de Nación Argentina c/ González, Jorge Aurelio y otros s/ proceso de ejecución” del 9.5.254 esta Sala resolvió en sentido contrario al aquí

Fecha de firma: 11/02/2025

Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO SILVERIO GUSMAN, JUEZ DE CAMARA



#35423605#443326340#20250211101803538

expuesto. Empero, las particularidades de cada una de las causas permiten arribar a soluciones disímiles.

En el referido precedente, la parte cuyo escrito había sido impugnado por carecer de firma dio las aclaraciones pertinentes al Tribunal y explicó cómo sus patrocinados habían suscripto la presentación. Expuso que la firma se había realizado a través del programa Adobe Acrobat. Los presentantes sostuvieron que sosteniendo que, a su juicio, ese procedimiento cumplía con la Acordada de la Corte Suprema N° 31/2020. Sin perjuicio de reconocer que esa manera de incorporar firmas no cumplía con lo normado por la Corte Suprema, esta Sala tuvo en consideración las particularidades del caso y el contexto en el que se produjo la firma. En síntesis, la circunstancia de que el letrado hubiera otorgado las explicaciones del caso impidió que se considerara a la firma como una “copia burda” de los patrocinados, a la vez que tampoco mediaba silencio de los interesados. Además, el Tribunal consideró que la suscripción por esa vía permitía vislumbrar la existencia de voluntad de la parte de responder el traslado en cuestión.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte demandada no hizo nada de ello. Al contestar el traslado conferido, únicamente expuso que el Sr. MARTÍNEZ había ratificado las firmas en el acta del 6.9.2024, que las resoluciones cuestionadas habían adquirido firmeza y que decidir su inexistencia implicaría un exceso ritual manifiesto (v. presentación del 18.9.2024). En síntesis, no expuso aclaraciones adicionales ni rebatió debidamente los planteos efectuados por su contraparte. Esa circunstancia, sumada a que con posterioridad al planteo del Sr. URBAN la parte comenzó a efectuar presentaciones debidamente firmadas en forma ológrafa por el Sr. MARTÍNEZ, sella la suerte del recurso.

La jueza Florencia Nallar dijo:

I.- Doy por reproducido el relato de los antecedentes de la causa efectuado en el voto de mis colegas. Empero, discrepo con la solución propuesta por ellos por los motivos que expondré a continuación.

II.- En primer término cabe referir que el hecho de que el juez de grado hubiera proveído las presentaciones del 10.4.2024 y 15.4.2024 –v. providencias del 11.4.2024, donde validó el domicilio electrónico del letrado del demandado, y del 19.4.2024, en la cual eliminó la restricción web de la causa- y que esas decisiones se encuentren firmes es un motivo suficiente para

Fecha de firma: 11/02/2025

Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO SILVERIO GUSMAN, JUEZ DE CAMARA



#35423605#443326340#20250211101803538



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

considerar improcedente el planteo del actor, que recién ocurrió el 6.5.2024, es decir casi dos meses después, pretendiendo la declaración de inexistencia de las referidas presentaciones.

Por ende, el hecho de haber quedado firmes las providencias referidas trae de suyo la imposibilidad de rebatirlas, pues la perentoriedad de los plazos supone su preclusión, sin necesidad de pronunciamiento a su respecto (confr. Jorge L. Kielmanovich, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ed. Lexis Nexis, to I, pág. 273). Tal criterio ha sido admitido por la doctrina y por la jurisprudencia (conf. Palacio, L.E., Derecho Procesal Civil, 1979, T. V., pág. 91, nota 21; Colombo, C. J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado, 1969, pág. 45; Sala I, causas 32.188 del 2.5.96 y 3811 del 13.8.98, entre muchas otras), pues de lo contrario se habilitaría una nueva vía de impugnación de las resoluciones, con desmedro del principio de preclusión, generando una situación de inseguridad acerca de la firmeza de los actos procesales cumplidos (conf. esta Sala, causa n° 245/1994/1 del 26.8.16 y sus citas).

III.- Adicionalmente, corresponde destacar que las nulidades procesales se deben interpretar restrictivamente, reservándolas como última ratio frente a la existencia de una efectiva indefensión. Ello así, por cuanto el derecho procesal está dominado por ciertas exigencias de firmeza y efectividad en los actos, de donde se sigue que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales se pueda consolidar el derecho (conf. esta Cámara, Sala I, causas 2459 del 3.3.92, 2094 del 9.12.94, 16.155 del 17.8.95 y Sala III, causa 2126 del 26.5.86, citadas en la causa n° 4941/2018 del 7.12.23 de la Sala I).

De tal modo, dichas nulidades no responden a un mero prurito formal, sino que tienen como requisito esencial la existencia de un interés jurídico propio, lesionado por el acto que se impugna, pues resulta inconciliable con el objeto del proceso la nulidad por la nulidad misma, o para la satisfacción de un interés meramente teórico, y es por ello que -como principio- se requiere que quien invoca dicha sanción alegue y demuestre que el vicio en cuestión ocasionó un perjuicio cierto e irreparable que no puede ser otro que una lesión al derecho de defensa en juicio y que no pueda ser subsanado sino con el acogimiento de la sanción (conf. Morello, A. M. y otros



"Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t. II, pág. 795, ed. Platense, Abeledo Perrot; esta Cámara, Sala I, causa n° 4941/2018 del 7.12.23 referida, y sus citas).

En idéntico sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que para que prospere la declaración de nulidades procesales, se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (doctrina de Fallos: 295:961; 298:312; 306:149; 310:1880; 311:1413; 330:4549). En el mismo sentido, no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de una nulidad por la nulidad misma (Fallos: 303:554; 322:507; 324:1564).

En este orden de ideas, se ha sostenido que todo tipo de irregularidad procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento expreso o presunto de la parte a quien ella perjudica y, por lo tanto, en el supuesto de no reclamarse la nulidad de acuerdo con las formas dentro de los plazos que la ley de rito impone, corresponde presumir que el defecto aun cuando existiere, no ocasiona perjuicio y que la parte ha renunciado a la impugnación convalidando de tal manera el vicio que afectaba al acto (conf. CNCAFed., Sala V, in re “Traglia Rafaela -RQU- c/ PEN s/ queja” del 06/05/96).

Por lo expuesto, el planteo introducido por el reclamante el 6.5.2024 contra las presentaciones del demandado de fechas 10.4.2024 y 16.4.2024 es improcedente.

IV.- Asimismo debe recordarse que las normas rituales, dentro de las cuales se encuentra la forma de presentación de los escritos judiciales, no se reducen a una mera técnica de organización formal de los procesos. En su ámbito específico, tienen por finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio (conf. Corte Suprema de Justicia; Fallos: 310:870 y 319:625). Por eso, el análisis de la existencia o no de una presentación judicial requiere actuar con prudencia, máxime cuando la solución a dar frente a la duda que pudiera subsistir con





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

relación a la efectividad o suficiencia de un acto, puede afectar, eventualmente, garantías de neta raíz constitucional, como lo es el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).

En ese contexto, opino que de admitirse en este caso la declaración de inexistencia de la presentación en cuestión –la contestación de demanda del Sr. Martínez– se conformaría un exceso ritual manifiesto, incompatible con la doctrina sentada por la CSJN in re: “Colalillo, Domingo” en virtud de la cual *“el proceso no puede ser conducido en términos estrictamente formales (...), pues (...) la renuncia consciente a la verdad, es incompatible con el servicio de justicia”* (Fallos: 238:550).

Ello así, toda vez que entre la presentación del 6.5.2024 y la notificación de la firma por parte de la demandada del 6.9.2024, en el proceso se resolvió un tema de recusación del juez a cargo del juzgado N°2, habiendo sido dictado el primer proveído posterior a ello el 4.9.2024 en donde –precisamente- se citó a la demandada a reconocer o desconocer la firma inserta en el acto cuestionado.

Bajo esta óptica, la decisión apelada luce razonable, pues de otra forma generaría un daño irreparable al justiciable dado que pierde definitivamente la oportunidad de ejercer su derecho de defensa (conf. CNCom, Sala E, causa n° 6921/2021/1 del 14.7.23).

Por las razones expuestas, la decisión de grado debe confirmarse.

Por todo lo expuesto el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** admitir el recurso interpuesto y revocar la decisión apelada.

Las costas se distribuyen en el orden causado, en atención a las particularidades y a la complejidad del asunto (cfr. art. 68, segunda parte, del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase la causa al juzgado de origen.

